Manual de Marcas »

7. Recursos e processos administrativos de nulidade

7.1 Disposições gerais

7. Recursos e processos administrativos de nulidade
7.1 Disposições gerais
7.2 Recursos
7.2.1 Tipos de recursos
7.2.2 Recurso contra o deferimento parcial do pedido de registro
7.2.3 Recursos com base em distintividade adquirida
7.3 Processo administrativo de nulidade
7.3.1 Desistência do processo administrativo de nulidade
7.3.2 Trâmite dos processos administrativos de nulidade com base no §1º do art. 129 da LPI
7.3.3 Trâmite dos processos administrativos de nulidade com base em ausência de distintividade e a alegação de distintividade adquirida
7.4 Recurso e processo administrativo de nulidade parcial
7.5 Exame substantivo de recursos e nulidades administrativas
7.5.1 Normas aplicáveis à instrução processual
7.5.2 Princípios aplicáveis à instrução processual
7.5.3 Exigências durante a instrução recursal
7.5.4 Fundamentação legal
7.5.5 Acesso aos pareceres técnicos

A decisão dos recursos e dos processos administrativos de nulidade é de competência exclusiva do Presidente do INPI e encerra a instância administrativa, conforme dispõem os arts. 171 e 212 da LPI:

> Art. 171 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.
>
> Art. 212 (...)
> § 3º - Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

A Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas (COREM) é o setor da Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC) responsável pelo exame e instrução técnica dos recursos e processos administrativos de nulidade de registros de marcas, interpostos na forma da legislação vigente, e pela emissão de pareceres sobre a matéria técnica suscitada, com vistas a fornecer os subsídios necessários para a decisão do Presidente do INPI.

A COREM atua, ainda, na elaboração de pareceres técnicos para subsidiar a Procuradoria Federal do INPI nas instruções de ações judiciais.

7.2 Recursos

Nos termos do artigo 212 da LPI, salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata a LPI cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias contado da publicação do ato impugnado na RPI.

Os recursos são recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, e sua decisão é de competência exclusiva do Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Por força do efeito devolutivo pleno, durante a sua instrução aplicam-se todos os dispositivos pertinentes ao exame da primeira instância administrativa, podendo inclusive ser apontada nova base indeferitória.

7.2.1 Tipos de recursos

- Recurso contra o indeferimento do pedido de registro de marca;
- Recurso contra o deferimento parcial do pedido de registro de marca;
- Recurso contra o deferimento ou indeferimento do pedido de caducidade;
- Recurso contra anotação de transferência de titularidade;
- Recurso contra o arquivamento/cancelamento de ofício (art. 135, da LPI);
- Recurso contra o deferimento/indeferimento do pedido de prorrogação;
- Recurso contra a perda de prioridade unionista; e
- Recurso contra denegação de qualquer outro requerimento.

Como solicitar o serviço	
Serviço:	**Recurso contra indeferimento de pedido de registro de marca**
Código:	3000
Serviço:	**Recurso de marcas**
Código:	333
Informações adicionais:	3.6.3 Petições relativas a manifestações e recurso Tabela de Retribuições

	Serviço Recurso contra indeferimento de pedido de registro de marca (código 3000): Serviço aplicável nos casos de recurso contra o indeferimento de pedido de registro ou contra o deferimento parcial de pedido de registro. **Serviço Recurso de marcas (exceto contra indeferimento de pedido de marca) (código 333):** Serviço aplicável nos casos de recurso contra decisão emitida em uma petição. Serviço aplicável contra o arquivamento de ofício de pedido de registro de marca, contra o cancelamento de ofício de registro de marca ou contra a perda de prioridade unionista.

Em caso de indeferimento ou deferimento parcial de pedidos de registro em sistema multiclasse, deverá ser apresentada uma única petição de recurso contra o indeferimento ou o deferimento parcial do pedido, devendo ser indicadas as classes objeto do recurso, bem como as razões contra o indeferimento ou contra a retirada de ofício de itens da especificação em cada uma destas classes.

O valor referente ao recurso contra o indeferimento de pedido de registro de marca será calculado com base na quantidade de classes objeto de recurso. Neste sentido, poderão ser formuladas exigências para complementação da retribuição devida.

Na hipótese de interposição de recurso contra o indeferimento ou contra o deferimento parcial do pedido, o registro somente será concedido após a respectiva decisão.

7.2.2 Recurso contra o deferimento parcial do pedido de registro

O requerente do pedido deferido parcialmente poderá recorrer da decisão de deferimento parcial do pedido de registro de marca, em relação:

a) às classes indeferidas; e

b) à exclusão ou alteração de ofício de itens da especificação, conforme estabelecido pelo Parecer Normativo INPI/PROC/DIRAD nº 04/2001.

7.2.3 Recursos com base em distintividade adquirida

Se o indeferimento do pedido de registro tiver fundamentação em alguma(s) das normas citadas no item **5.9 Análise do requisito de distintividade do sinal marcário**, será possível requerer a revisão dessa decisão com base em provas que demonstrem a aquisição de distintividade por meio do uso do sinal.

Para tanto, o requerente deverá informar, marcando a quadrícula correspondente no formulário da petição de recurso, o momento em que o INPI deverá avaliar a aquisição de distintividade:

- De pronto, abdicando do exame do recurso contra a decisão de indeferimento quanto à distintividade inerente; ou
- Somente após o exame do recurso contra a decisão de indeferimento quanto à distintividade inerente do signo.

Em caso de manifestação expressa do requerente para que o exame da aquisição de distintividade seja realizado de pronto, deverá ser protocolada, em até 60 (sessenta) dias contados da data de protocolo da petição de recurso contra indeferimento de pedido de registro de marca (código 3000), uma petição de "Apresentação de documentos para comprovação de distintividade adquirida" (código 3021). Com isso, o INPI não prosseguirá com o exame de recurso contra decisão de indeferimento quanto à distintividade inerente do signo e procederá ao exame de registrabilidade com base apenas no conjunto probatório apresentado. Na hipótese de indeferimento da petição de apresentação de documentos para comprovação de distintividade adquirida, caberá recurso cujas razões deverão se ater às causas de indeferimento da petição.

Havendo manifestação expressa do requerente para que o exame da aquisição de distintividade seja realizado somente após o exame do recurso contra decisão de indeferimento quanto à distintividade inerente do signo, quando houver notificação do INPI pela confirmação da ausência de distintividade inerente da marca, deverá ser protocolada, em até 60 (sessenta) dias contados da data de publicação da decisão na RPI, uma petição de "Apresentação de documentos para comprovação de distintividade adquirida" (código 3021). Assim, o INPI procederá ao exame de registrabilidade considerando apenas o conjunto probatório apresentado na referida petição. Na hipótese de indeferimento da petição de apresentação de documentos para comprovação de distintividade adquirida, caberá recurso cujas razões deverão se ater às causas de indeferimento da petição.

Como solicitar o serviço	
Serviço:	**Apresentação de documentos para comprovação de distintividade adquirida**
Código:	3021
Informações adicionais:	3.6.7 Petições de aditamentos ou apresentação de documentos Tabela de Retribuições

Independentemente do momento indicado pelo requerente para a realização do exame da aquisição de distintividade, caso a petição de apresentação de documentos correspondente (código 3021) não seja protocolada ou seja protocolada de forma intempestiva, o INPI encerrará o exame de mérito do pedido de registro, confirmando a decisão de indeferimento com base na norma legal citada no exame inicial.

Os critérios de exame da aquisição de distintividade pelo uso se encontram na seção **5.9.10 Distintividade adquirida.**

7.3 Processo administrativo de nulidade

A nulidade de um registro de marca poderá ser declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência aos dispositivos da Lei da Propriedade Industrial - LPI, nos termos e condições previstas no artigo 168 da LPI.

O processo administrativo de nulidade (PAN) poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da data da expedição do certificado de registro (data de publicação da concessão do registro na RPI).

Entre outras alegações constantes da petição de nulidade administrativa, serão apreciadas aquelas fundadas em direito de precedência, nos termos do art. 129, §1º, da LPI.

A decisão do processo administrativo de nulidade é de competência exclusiva do Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Por força do que disciplina o art. 172 da LPI, o processo administrativo de nulidade instaurado deverá ser prosseguido ainda que extinto o registro, mesmo que por meio de renúncia ao registro por parte de seu titular.

Conforme disposto no art. 170 da LPI, o titular será intimado e poderá se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Como solicitar o serviço	
Serviço:	**Nulidade administrativa de registro de marca**
Código:	336
Informações adicionais:	3.6.2 Petições de oposição, processo administrativo de nulidade e caducidade Tabela de Retribuições

Na petição de nulidade administrativa, deverão ser indicadas as classes para as quais a nulidade é requerida, bem como as razões para a nulidade de cada uma destas classes.

Cabe ressaltar que o valor referente à petição de nulidade administrativa de registro de marca será calculado com base na quantidade de classes objeto do requerimento de nulidade. Neste sentido, poderão ser formuladas exigências para complementação da retribuição devida.

7.3.1 Desistência do processo administrativo de nulidade

A desistência de um processo administrativo de nulidade fica condicionada à verificação da procedência da eventual denúncia de irregularidade do ato de concessão de registro constante do seu requerimento. Conforme entendimento exarado no Parecer INPI/PROC/DIRAD/Nº 26/2008, deve ocorrer o exame dos vícios apontados no requerimento de nulidade antes de ser homologada a desistência, uma vez que a possível infringência à legislação marcária não atinge somente os interesses do requerente do processo administrativo de nulidade e do titular da marca atacada.

Primeiro, deverão ser analisadas as questões apontadas na petição do processo administrativo de nulidade, e somente após essa análise, e se não restar caracterizada a infringência às disposições legais no ato impugnado, é que será homologada a desistência do procedimento instaurado. Sendo identificada a procedência das razões, será dado prosseguimento à instrução do PAN e, por consequência, não será homologada a desistência.

7.3.2 Trâmite dos processos administrativos de nulidade com base no §1º do art. 129 da LPI

A declaração de nulidade de registro de marca com fundamento no § 1º do art. 129 da LPI está condicionada à concessão do pedido de registro de marca depositado posteriormente em nome da impugnante. Desta forma, caso seja comprovado o uso anterior do sinal, o processo administrativo de nulidade ficará sobrestado até a decisão final do pedido depositado pela impugnante.

Deverá ser observada a priorização do pedido da impugnante, que não será indeferido pelo registro impugnado, com fundamento no art. 124, XIX, da LPI. Será informado, no despacho de conclusão do exame do pedido posterior, o fato de o direito de precedência ter sido

reconhecido em sede de procedimento administrativo de nulidade interposto contra marca registrada por terceiro.

Se concedido o registro em favor da impugnante, serão consideradas procedentes as alegações baseadas no § 1º do art. 129 da LPI e o registro impugnado será considerado nulo com fundamento no mencionado dispositivo legal, sem prejuízo da análise e aplicação de outras proibições legais concomitantemente. Caso contrário, a alegação com base no § 1º do art. 129 da LPI será considerada improcedente e, a depender da análise de outras argumentações constantes da petição de nulidade, a concessão do registro impugnado ficará mantida.

7.3.3 Trâmite dos processos administrativos de nulidade com base em ausência de distintividade e a alegação de distintividade adquirida

Nos casos de declaração de nulidade de registro de marca com fundamento no art. 122 ou nos incisos II, VI, VII, VIII, XVIII ou XXI do art. 124 da LPI, o titular do registro poderá alegar que a marca, cuja nulidade administrativa é requerida, adquiriu distintividade por meio do uso, nos termos da Portaria INPI/PR nº 8/2022.

Para tanto, o titular do registro deverá informar, marcando a quadrícula correspondente no formulário da petição de “Contrarrazões ao recurso/nulidade” (código 3015), o momento em que o INPI deverá avaliar a aquisição de distintividade:

- De pronto, abdicando de apresentar defesa quanto à ausência de distintividade inerente da marca; ou
- Somente após o exame do processo administrativo de nulidade quanto à ausência de distintividade inerente da marca.

Em caso de manifestação expressa do titular do registro para que a análise da aquisição de distintividade seja realizada de pronto, deverá ser protocolada, em até 60 (sessenta) dias contados da data de protocolo da petição de “Contrarrazões ao recurso/nulidade” (código 3015), uma petição de “Apresentação de documentos para comprovação de distintividade adquirida” (código 3021). Com isso, o INPI não prosseguirá com o exame do processo administrativo de nulidade quanto à distintividade inerente do signo e procederá ao exame do mérito do conjunto probatório apresentado pelo titular do registro por meio da petição de apresentação de documentos correspondente (código 3021). Se as provas não forem consideradas capazes de demonstrar a aquisição de distintividade, o titular poderá apresentar recurso contra o indeferimento da petição de apresentação de documentos para comprovação de distintividade adquirida.

Havendo manifestação expressa do titular do registro para que a análise da aquisição de distintividade seja realizada somente após o exame do processo administrativo de nulidade quanto à ausência de distintividade inerente do signo, quando houver notificação do INPI pela confirmação da ausência de distintividade inerente da marca, deverá ser protocolada, em até 60 (sessenta) dias contados da data de publicação da decisão na RPI, uma petição de “Apresentação de documentos para comprovação de distintividade adquirida” (código 3021). Assim, o INPI procederá ao exame de registrabilidade considerando apenas o conjunto probatório apresentado na referida petição. Se as provas não forem consideradas capazes de demonstrar a aquisição de distintividade, o titular poderá apresentar recurso contra o indeferimento da petição de apresentação de documentos para comprovação de distintividade adquirida.

7.4 Recurso e processo administrativo de nulidade parcial

Os recursos administrativos, assim como os processos administrativos de nulidade (PAN) podem ser apresentados no INPI por terceiros interessados ou pelo próprio titular, visando a reversão parcial do ato impugnado, ou seja, objetivando apenas a retificação parcial do deferimento ou da sua concessão.

7.5 Exame substantivo de recursos e nulidades administrativas

7.5.1 Normas aplicáveis à instrução processual

Além da legislação específica e dos tratados internacionais, as orientações normativas expedidas pelo INPI norteiam o exame da matéria, tais como:

- Resoluções, Portarias e Pareceres, com caráter normativo conferido pelo Presidente do INPI;
- Pareceres orientadores expedidos pela Procuradoria do INPI; e
- Jurisprudência administrativa firmada pela segunda instância administrativa do INPI.

7.5.2 Princípios aplicáveis à instrução processual

O exame técnico deve ser pautado nos princípios que regem o processo administrativo na Administração Pública Federal, obedecendo, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Dos pareceres técnicos que pautam as decisões proferidas pelo Presidente do INPI, espera-se previsibilidade, acerto técnico e legal e motivação enunciada, em linguagem clara e o mais simples possível, de maneira a ser entendida por qualquer usuário do INPI, seja o próprio usuário ou seu representante legal.

Deve ser também atendida a Teoria da Substanciação e o Princípio da Fungibilidade:

A aplicação da Teoria da Substanciação está apoiada no Parecer Consultivo INPI/PROC/DIRAD nº 16/2008:

> (...) "Consequentemente, cabe ao Administrador, quando investido na função decisória, dar o enquadramento jurídico apropriado à situação fática apresentada pelo requerente". (...) "Assim, frise-se, deve ser acolhido o pedido daquele, mesmo que sustente seu direito em norma jurídica diversa daquela que seria mais apropriada".

O Princípio da Fungibilidade pode ser encontrado no Parecer Consultivo INPI/PROC/DIRAD nº 02/2008, no qual ficou consignada a possibilidade de aproveitamento do ato da parte, quando de forma equivocada, protocola requerimento diverso, do previsto em Lei, para o ato impugnado, todavia, estando presentes os requisitos da dúvida objetiva, da tempestividade e da inocorrência de erro grosseiro por parte do requerente, no ato praticado:

> "Com relação ao Princípio da Fungibilidade, o qual integra o ordenamento jurídico pátrio, verificamos que é o princípio pelo qual o julgador proporciona adequada solução para situações em que não seria possível a continuidade do litígio caso fosse mantido o apego extremo à forma. Sem este princípio, estaria o julgador, em alguns casos, deixando de conhecer o conflito na sua plenitude e negando a garantia constitucional do acesso à justiça".

7.5.3 Exigências durante a instrução recursal

Conforme disposto no artigo 214 da LPI, durante a instrução do recurso, poderão ser formuladas exigências para fins de complementação das razões apresentadas. Respondidas ou não as exigências, o recurso será decidido pelo Presidente do INPI.

Como solicitar o serviço	
Serviço:	**Cumprimento de exigência em grau de recurso/nulidade**
Código:	3016
Informações adicionais:	3.6.1 Petições relacionadas ao cumprimento de exigência Tabela de Retribuições

7.5.4 Fundamentação legal

Quando o recurso ou o processo administrativo de nulidade vier desacompanhado de razões que fundamentem sua apresentação, a petição relativa ao requerimento não será conhecida por falta de fundamentação legal, conforme previsto no artigo 219, inciso II, da LPI. Todavia, havendo apresentação de razões, mesmo que não elencada a base legal, deverá ser verificada a possibilidade de aplicação da teoria da substanciação, quando, por meio dos fatos narrados, seja possível a identificação do direito reivindicado, aplicando-se assim a norma legal cabível ao caso.

7.5.5 Acesso aos pareceres técnicos

Nos termos da Resolução INPI/PR nº 91/2013, editada no INPI em atendimento ao Decreto 7.724/2012, que regulamenta a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), de 18/11/2011, o acesso aos pareceres técnicos elaborados pela equipe da CGREC ou as informações neles contidas, emitidos como subsídios técnicos à decisão do Presidente do INPI, somente será assegurado a partir da sua publicação.